

[9] 압류재산 감정평가 보수 지급 불철저

- 「압류재산매각업무요강」 제75조(채납처분비의 해당지출)에 따르면 압류재산의 매각에 소요되는 감정료 등 채납처분비는 공사가 해당지출할 수 있고
 - 「감정평가업자 운용요강」 제10조(계약체결) 및 「(압류·국유재산) 지정감정평가업자 위촉 및 감정평가위임계약서」 제9조(감정평가 보수의 청구 및 지급) 제3항에 따르면
 - 공사는 감정평가업자로부터 감정평가서를 송부 받아 검사를 완료한 후에는 공매공고를 하거나 매매계약을 체결한 날로부터 5일 이내에 감정평가 보수를 지급하도록 되어 있음¹⁾
- 그런데, 감사일 현재 12개 지역본부의 감정평가 보수 미지급 현황을 점검한 결과,
 - ◆◆◆◆◆부 소관 채납자 ○○○(□□세무서 △△△△△) 소유 압류재산은 2017. 7. 11. 감정평가 보수 1,059천 원이 발생하고 2017. 7. 12. 공매공고를 하였으므로

1) 감사원은 「공공부문의 불공정 관행 특별점검(2014. 10.)」에서 국가계약법에 따라 감정평가보수를 지급 청구일로부터 5일 이내 지급하도록 ‘압류재산 감정평가보수 지연 지급 부적정’ 감사처분(2014. 11. 4.)을 하였고, 이에 공사는 2015. 2. 23. 개정된 「감정평가업무협약」에 따라 감정료 지급 방식을 기존 사후 정산에서 최초 공매공고(공매공고 전 자납, 해지 포함) 후 사전 해당지출로 개선하여 시행 통보 「감정평가업무협약 개정에 따른 감정평가업무시 유의사항 안내(○○○부-14889, 2015.3.30.)」 하였으므로, 기존 사후 정산에서 최초 공매공고(공고 전 자납, 해지 포함) 후 사전 해당지출로 감정료 지급방식을 개선한 2015. 4. 1. 이후부터는 국가계약법 상의 대가 지급기한을 준수하여야 함

※ 2017. 4. 13. 기존 「감정평가업무협약」은 폐지되고 「감정평가업자 운용요강」 제정에 따른 「(압류·국유재산) 지정감정평가업자 위촉 및 감정평가위임계약서」으로 변경되어 시행중

- 늦어도 2017. 7. 16.까지는 감정평가 보수를 지급했어야 함에도 감사 기간 중인 2018. 7. 9 에서야 감정평가 보수를 지급하였고

○ 또한, ■■■■■부 소관 채납자 ○○○(□□세무서 △△△△△△△) 소유 압류재산의 경우 2017. 1. 4. 공매공고 후 2017. 3. 14. 자진납부로 해제 처리되었음에도

- 감사일 현재까지 감정료를 미지급 하는 등 [표 27]과 같이 10개 지역본부2)에서 총 228건, 113,851천 원의 감정평가보수를 지연 지급 또는 미지급하고 있는 것으로 확인됨

[표 27] 소관부점별 감정평가 보수 미지급 및 지연 지급 현황

소관부점	건 수				합 계	
	2016년 이전	2016년	2017년	2018년	건수	금액

“기재 생략”

【 조치할 사항 】

◇ 10개 지역본부장은 미지급된 감정평가 보수 총 228건, 113,851천 원을 감정평가업자에게 지급하시기 바람 (시정)